DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CIVEL DA COMARCA DE PARAGUAÇU PAULISTA/SP

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA

ÂNGELA MARIA PEREIRA, RG nº 10.357.659-9 – SSP/SP -:- CPF nº 960.938.708-04, brasileira, capaz, aposentada, separada judicialmente, e-mail angelamp@terra.com.br, residente e domiciliada na Rua Elisa Mercedes de Carvalho, nº 1.449 - Vila Galdino, cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo – CEP. 19.700-000, vem por intermédio de seus Procuradores legalmente constituídos (doc. 01) **DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA** - Advogada - OAB 185.882/SP e **JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR**– Advogado - OAB 240.618/SP, estabelecidos na Rua Carlos Gomes, nº 553, sala 41, em Marília/SP - CEP. 17.500-030 - Fone (14) 3433-7651, para expor a presente:-

AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA

"ALIMENTOS"

em face da **FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO**, sediada à Rua Boa Vista, n° 103, São Paulo, Capital e, **SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV**, autarquia estadual, cadastrada no CNPJ sob o n. 09.041.213/0001-36, com sede na Rua Rangel Pestana, 300, Centro, CEP 01017-911, São Paulo/SP, pelos motivos que passa a expor:-

O objetivo da presente ação é obter o direito da autora à revisão de sua aposentadoria para que se exclua da média da carga horária dos últimos 60 (sessenta) meses o período de afastamento referente ao artigo 126, § 22 da Constituição Estadual, ou para que seja atribuída carga horária habitual aos meses que a autora ficou inativa, ou ainda, par reconhecer o direito da Autora poder optar pela melhor média de carga horária para servir de base para o cálculo de seus proventos, nos termos do que dispõe o § 4º, do artigo 39 da LC 836/97, alterado pela LC 958/04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 16:06 , sob o número WPG 10000227920208260417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 83745745.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, requer seja deferida à autora os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei 1.060/50, uma vez que a mesma é pobre na forma da lei, assim anexa aos autos a declaração de pobreza (doc. 03) bem como holerite atual, mormente, em razão da considerável redução de seus proventos como pode ser aferido em seu holerite atual (R$ 2.795,54) .

Neste sentido entende o Egrégio Supremo Tribunal Federal nos julgados abaixo:

> ***JUSTIÇA GRATUITA – Necessidade de simples afirmação de pobreza da parte para a obtenção do benefício – Inexistência de incompatibilidade entre o artigo 4º da Lei nº 1.060/50 e o artigo 5º, LXXIV da CF. Ementa oficial: O artigo 4º da Lei nº 1060/05 não colide com o artigo 5º, LXXIV, da CF, bastando à parte, para que obtenha o beneficio da assistência judiciária, a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário (STF – 1ª T.; RE nº 207.382-2/RS; Rel. Min. Ilmar Galvão; j. 22.04.1997; v.u.) RT 748/172.***
>
> ***ACESSO À JUSTIÇA – Assistência Judiciária – Lei nº 1060 de 1950 – CF, artigo 5º, LXXIV. A garantia do artigo 5º, LXXIV – assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos – não revogou a assistência judiciária gratuita da Lei 1060/1950, aos necessitados, certo que, para a obtenção desta, basta a declaração feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espirito da CF, que seja facilitado o acesso de todos à justiça (CF, artigo 5º, XXXV) (STF – 2ª T.; RE nº 205.029-6 – RS; Rel. Min. Carlos Velloso;*** DJU ***07.03.1997) RT***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 16:06 , sob o número WPG 10000227920208260417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003328-39.2020.8.26.0417 e código 83741745.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

DOS FATOS E DIREITOS

A autora é professora aposentada (PEB II), com sua aposentadoria publicada no D.O.E. de 12/10/2016; quando na ativa ocupava função de atividade Lei 500/74, era estável e devido a problemas de saúde **era readaptada**.

Após preencher os requisitos de tempo de contribuição e idade para aposentadoria, requereu sua Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço sendo que a mesma foi devidamente **RATIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** – ***com média de carga horária de 200 horas*** – *doc.04*.

Posteriormente, tendo requerido sua aposentadoria e transcorridos mais de 90 dias da data do pedido (doc. 05), cessou suas atividades valendo-se do permissivo legal insculpido artigo 126, § 22 da Constituição Bandeirante, vejamos:

> *§ 22 - **O servidor, após noventa dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade**.*

Enquanto a autora aguardava a publicação de sua aposentadoria no Diário Oficial, **houve alteração de interpretação de Lei por parte da Administração Pública e invalidaram sua Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço** (doc. 06)**, alegando que o período em que estava readaptada, bem como, suas faltas médicas e licença para tratamento de saúde NÃO SERIAM COMPUTADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO.**

Desta forma, a autora que estava afastada nos termos do artigo 126, § 22 da Constituição Estadual, **teve que retornar ao trabalho** até cumprir as novas exigências estabelecidas pela Administração Pública.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 18:06 , sob o número WPG 10000227920208260417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003328-39.2020.8.26.0417 e código 83741745.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

Passado alguns meses e, cumpridas as novas exigências, a autora obteve sua aposentadoria voluntária comum publicada no D.O.E. (doc. 07).

Ocorre que a Administração, ao elaborar o Quadro de Carga Horária para cálculos dos proventos *(MÉDIA DOS ÚLTIMOS 60 MESES)*, contabilizou os períodos em que a autora estava afastada nos termos do artigo 126, § 22 da Constituição Estadual, incluindo na "média de horas"o período "ZERADO" (doc. 08) , o que gerou uma redução considerável de sua média, que passou de 200 horas para 156 horas, impactando diretamente seus proventos com significativa redução salarial.

Indignada, a autora recorreu administrativamente à Diretoria Regional de Ensino de Assis (doc. 09) questionando o Quadro da Carga Horária para cálculo de proventos entendendo que não poderia ser prejudicada em seus vencimentos da aposentadoria pois o seu afastamento só ocorreu por ter acreditado na legalidade do ato administrativo, que foi posteriormente alterado, exclusivamente por mudança de interpretação da Lei pela Administração Pública.

A Diretoria de Ensino indeferiu seu requerimento (Informação nº 3502/2014 - doc. 10) com base nos pareceres PA nº 115/2011 e PA nº 192/2007 sob o argumento de que o artigo 39, da Lei Complementar nº 836/97 dispõe que devem ser considerados os **sessenta meses imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria**.

> ***Artigo 39 LC nº 836 de 30 de Dez. de 1997 de São Paulo***
> *Artigo 39 - Os docentes, ao passarem à inatividade, terão seus proventos calculados com base nos valores previstos nas Escalas de Vencimentos de que tratam o artigo 32 e o inciso I do artigo 2º das Disposições Transitórias desta lei complementar, observado o respectivo Nível, sendo esses proventos apurados sobre o número de horas que resultar da média da carga horária cumprida nos últimos **60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria.**(grifei)*

Dito isto, resta claro que o procedimento adotado pela Administração Pública, de aposentar a autora utilizando a média da carga horária cumprida nos últimos **60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria, incluindo no cômputos o período de afastamento,** está em flagrante afronta ao Principio da Moralidade Administrativa gerando indevido enriquecimento do Estado, afinal, a autora, somente cessou suas atividades nos termos do artigo 126, § 22 da Constituição Estadual, ***em razão de ato da administração pública que RATIFICOU sua Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço, afinal sem a ratificação da aludida Certidão pelo Estados a autora não***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 16:06 , sob o número WPG 1222700202000082730417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 83714745.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

poderia cessar suas atividades conforme permite o artigo da Constituição Estadual acima citado.

Em que pese o teor do artigo 39, da Lei Complementar nº 836/97, fato é que **o Estado nitidamente beneficia-se da própria torpeza à medida que invalida a Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço da autora, para posteriormente aposentá-la em condições desvantajosas em razão de erro de interpretação cometido pela própria administração, reduzindo à média do Quadro de Carga Horária da autora, por conta de inclusão do período que ficou LEGALMENTE AFASTADA nos termos do artigo 126, § 22 da Constituição Estadual.**

A Administração pode utilizar de seu poder de autotutela, que possibilita a esta anular ou revogar seus próprios atos, quando entender que houve erro de interpretação da Lei. Entretanto, **não pode lesar o servidor de boa-fé, que teve seus proventos reduzidos, devido ao erro de interpretação da Lei pela própria Administração Pública**, sendo, neste caso, fundamental a Tutela Jurisdicional do Estado, para corrigir tal injustiça, determinando a revisão da aposentadoria da autora, para excluir da média da carga horária dos últimos 60 (sessenta) meses o período de afastamento referente ao artigo 126, § 22 da Constituição Estadual, ou para que seja atribuída carga horária habitual aos meses que a autora ficou LEGALMENTE em inatividade.

DO DIREITO DE OPÇÃO PELA MÉDIA DA CARGA HORÁRIA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 836

Caso Vossa Excelência, por qualquer razão não acolha o pedido formulado no tópico precedente, subsidiariamente requer a autora direito de opção da média de carga horária nos termos dispostos no artigo 39, c.c o artigo 5º, das Disposições Transitórias da Lei Complementar Nº 836, de 30 de dezembro de 1997.

A despeito da legislação federal que rege a matéria em tela, e que foi rigorosamente observada pela Administração, o legislador paulista deixou estabelecido em lei o direito dos professores da Rede Pública Estadual poderem optar, no momento da sua aposentadoria, pela média da carga horária dos últimos 60 meses, pela média da carga horária de qualquer período ininterrupto de 84 meses ou, pela média da carga horária de qualquer período intercalado de 120 meses, média esta que passaria a ser utilizada para o cálculo dos respectivos proventos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 18:06 , sob o número WPG 10000282417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 83745145.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

O direito de opção acima mencionado se encontra nas disposições do artigo 39, c.c o artigo 5º, das Disposições Transitórias da Lei Complementar Nº 836, de 30 de dezembro de 1997, nos seguintes termos

LEI COMPLEMENTAR Nº 836/97:

***Artigo 39 – Os docentes, ao passarem à inatividade**, terão seus proventos calculados com base nos valores previstos nas Escalas de Vencimentos de que tratam o artigo 32 e o inciso I do artigo 2º das Disposições Transitórias desta lei complementar, observado o respectivo Nível, **sendo esses proventos apurados sobre o número de horas que resultar da média da carga horária cumprida nos últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria**.*

(...)

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

***Artigo 5º -** Fica assegurado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da vigência desta lei complementar, ao atual docente titular de cargo, o direito de optar, por ocasião da aposentadoria, pelo cálculo das horas de carga suplementar de trabalho no período anterior à vigência desta lei complementar, correspondente a:*

*I – **durante os últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao pedido da aposentadoria**, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula;*

*II – **durante qualquer período de 84 (oitenta e quatro) meses ininterruptos** em que prestou serviços contínuos, sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula; e*

*III - **durante qualquer período de 120 (cento e vinte) meses intercalados** e de sua opção, em que prestou serviços, sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula."*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 16:06 , sob o número WPG 10000227920208260417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 83741745.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

Posteriormente, e até pelo fato de ter se expirado o prazo de vigência estabelecido no "caput" do artigo 5º, acima transcrito, o Governo do Estado providenciou a elaboração de um projeto de lei complementar, com o intuito de se fazer alguns ajustes e alterações na referida Lei Complementar 836/97, sendo certo que referido PL foi aprovado e transformado na Lei Complementar 958, de 13 de setembro de 2004.

Referida Lei Complementar, dentre outros, confirma o direito do docente poder optar pela melhor média de carga horária prevista no "caput" do artigo 39 da LC nº 836/97 ou pelas outras opções, estabelecendo de forma inequívoca nos termos do § 4º que foi acrescido ao artigo 39 da LC 836/97 pela LC 958/04, nos seguintes termos:

<u>LEI COMPLEMENTAR Nº 958/04:</u>

Artigo 2º *- Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1977, os seguintes dispositivos:*

(...)

II – ***<u>ao artigo 39, o § 4º com a seguinte redação:</u>***

(...)

§ 4º - Fica assegurado ao docente titular de cargo o direto de optar, por ocasião da aposentadoria em substituição ao cálculo no período determinado no "caput" deste artigo, pela média obtida em período anterior à vigência desta lei complementar, correspondente:

I – ***<u>durante qualquer período de 84 (oitenta e quatro) meses ininterruptos</u>*** *em que prestou serviços contínuos, sujeito a mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula;*

II – ***<u>durante qualquer período de 120 (cento e vinte) meses intercalados</u>*** *e de sua opção, em que prestou serviços sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula." (grifamos)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 16:06 , sob o número WOG17222700200082730417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003328-39.2020.8.26.0417 e código 837477445.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

Conforme demonstrado no tópico antecedente, a Autora se aposentou com proventos integrais, porém, teve seus proventos reduzidos, devido ao erro de interpretação da Lei pela própria Administração Pública, necessitando da Tutela Jurisdicional do Estado para corrigir tal injustiça, requerendo ao Estado Juiz que determine a revisão da aposentadoria da autora, para excluir da média da carga horária dos últimos 60 (sessenta) meses o período de afastamento referente ao artigo 126, § 22 da Constituição Estadual, **ou para que possibilite à autora, optar pela média da carga horária de qualquer período ininterrupto de 84 meses ou, pela média da carga horária de qualquer período intercalado de 120 meses, visto que a autora, com exceção do período em que ficou legalmente afastada, sempre manteve a média de 200 horas.**

Muito embora não tenha sido explicitado, a Autoridade Administrativa entende que o pedido que havia sido formulado pela Autora deveria ser **indeferido pelo fato de se tratar de servidor contratado nos termos da Lei Nº 500/74**, e que este direito de opção da melhor média de carga horária para servir de base para o cálculo dos proventos seria uma prerrogativa só dos docentes titulares de cargo.

Assim, à despeito dos aspectos constitucionais que regem a matéria em questão, o Governo Paulista **garantiu aos integrantes do Quadro do Magistério** o direito de, no momento da aposentadoria, optar pela média da carga horária que melhor lhe aprouver, ou seja, o docente ao se aposentar poderá optar **pela média de carga horária dos últimos 60 meses**, **pela média da carga horária de qualquer período ininterrupto de 84 meses** ou, **pela média da carga horária de qualquer período intercalado de 120 meses**, média esta que passaria a ser utilizada para o cálculo dos respectivos proventos, nos termos do artigo 39, § 4º, da LC Nº 836, de 30 de dezembro de 1997, alterada pela LC 958/04, acima mencionada.

Importante destacar, que a legislação não condiciona o período para apuração da média de carga horária somente a partir da vigência da LC 836/97, ao contrário, a LC é muito clara em estabelecer que a opção poderá ser por qualquer período ininterruptos de 84 meses ou por qualquer período intercalado de 120 meses, além dos últimos 60 meses imediatamente anteriores à concessão da aposentadoria.

Com isso, nos parece não haver nenhuma dúvida quanto o direito do docente da Rede Pública Estadual poder optar pela melhor média de carga horária praticada durante toda a sua vida funcional, por ocasião da sua aposentadoria, nos termos acima apresentados, todavia, no presente caso, a administração deixou de observar a legislação e, de forma equivocada se utilizou de um período que não representava a melhor opção da Autora.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 16:06 , sob o número WPG 10000122759202002141617.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 8374745.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

A partir do momento em que se descobriu o flagrante equívoco na escolha do período que foi utilizado para se obter a média da carga horária que passou a servir de base para o cálculo dos proventos da Autora, nada mais justo e legal do que proceder as necessárias retificações a fim de se regularizar a sua situação.

Por outro lado, a despeito da legislação garantir o direito do docente optar pela melhor média de carga horária no momento da sua aposentadoria, quem elabora toda a documentação para instruir o respectivo processo é a própria administração e, no presente caso, conforme já mencionado, em nenhum momento foi dado à Autora o direito de escolha, vale ressaltar que, se fosse oferecido à autora o direto de opção, ela não optaria pela carga horária de 156 horas mensais, visto que poderia escolher um período mais vantajoso.

Matéria semelhante a esta já vem sendo apreciada em várias Comarcas, conforme podemos verificar nos autos dos processos: 1011605-43.2014.8.26.0451; 1014908-09.2014.8.26.0114; 1010537-65.2015.8.26.0114; 1000714-04.2015.8.26.0038; 1010350-54.2015.8.26.0309, entre outros, o entendimento do Judiciário tem sido no sentido de reconhecer o direito dos professores da Rede Pública do Estado de São Paulo, poder optar pela melhor média de carga horária para servir de base de cálculo dos proventos, independentemente de ser titular de cargo ou contratado pela Lei 500/74.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já vem apreciando esta matéria, com o reconhecimento do direito dos docentes poderem optar pela média de carga horária, da forma estabelecida pelo § 4º, do artigo 39 da LC 836/97, conforme transcrições abaixo:

> ***SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO Magistério Pleito de recálculo dos proventos de aposentadoria na forma das Leis Complementares Estaduais nºs 836/97 e 958/04 - Admissibilidade - Possibilidade de opção, por ocasião da aposentadoria, pela média de carga horária apurada no período correspondente a 84 meses interruptos Sentença de procedência - Reexame necessário, considerado interposto e recurso voluntário parcialmente providos para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas atualizadas até a publicação da sentença. (Apelação Nº 0042320-91.2009.8.26.0053).***
>
> ***"REVISÃO DE APOSENTADORIA PROFESSORA ADMITIDA SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 18:06 , sob o número WPG 100002082417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 8374745.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

500/74 - Pleito para afastar o cálculo realizado pela Administração, que utilizou o salário percebido na época em que se deu a aposentadoria - Possibilidade de opção, por ocasião da aposentadoria, pela média de carga horária apurada no período correspondente a 84 meses interruptos - Sistemática das Leis Complementares Estaduais 836/97 e 958/04 - Isonomia entre servidor titular de cargo efetivo e aquele que exerce função-atividade - Revisão do cálculo da aposentadoria nos termos do artigo 39, § 4º, da LC 836/97. (...) Recurso provido." (ap. nº 0128113-32.2008.8.26.0053, São Paulo, rel. DES LEONEL COSTA , j. 26.08.2013).

"APOSENTADORIA - Ação ordinária Magistério Estadual - Lei Complementar Estadual 836/97 (Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) - Docente que se aposentou na vigência de referida lei - Carga horária - Apuração que deve observar os critérios previstos no artigo 3º das Disposições Transitórias e artigo 39, § 4º, I, daquele diploma legal - Sentença que julgou improcedente o pedido - Reforma necessária - Equiparação entre jornada integral de trabalho docente e jornada básica de trabalho docente – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Apelo provido" (ap. n.º 0025245-68.2011.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. REBOUÇAS DE CARVALHO , j. em 30.05.2012).

D O P E D I D O

Diante do exposto, requer a Autora que Vossa Excelência se digne determinar a citação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência - SPPREV, na pessoa de seus representantes legais para que, querendo, contestem a presente ação sob pena de serem considerados verdadeiros todos os fatos narrados na presente lide e, após, seja a mesma julgada procedente no sentido de:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 16:06 , sob o número WPG 100001227920208260417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 8A7AMAE.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

A) **proceder a revisão da aposentadoria da autora para determinando que se exclua da média da carga horária dos últimos 60 (sessenta) meses o período de afastamento referente ao artigo 126, § 22 da Constituição Estadual, ou para que seja atribuída carga horária habitual aos meses que a autora ficou inativa;**

B) **Caso não seja acolhido o pedido formulado no item A, reconhecer o direito da Autora poder optar pela melhor média de carga horária para servir de base para o cálculo de seus proventos, nos termos do que dispõe o § 4º, do artigo 39 da LC 836/97, alterado pela LC 958/04**;

C) **Compelir as Rés a procederem à imediata retificação dos termos da concessão da aposentadoria da Autora, publicada no DOE de 12/10/2016, de modo a garantir que seus proventos sejam calculados com base na media de carga horária (200 horas mensais), conforme documentos acostados**;

D) Condenar a Requerida ao **pagamento à Autora das diferenças daí advindas, em relação às parcelas vencidas e vincendas**, respeitando-se a prescrição quinquenal, com o acréscimo da correção monetária e dos juros legais até a data do efetivo pagamento;

E) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e demais consectários legais, inclusive em Honorários Advocatícios, na forma que Vossa Excelência arbitrar.

F) A concessão dos **benefícios da Justiça Gratuita**, nos termos da Lei nº. 1060/50, eis que a Requerente é pessoa pobre na forma da Lei e não possui condições financeiras de arcar com despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento.

NATUREZA ALIMENTAR DO PEDIDO

Cumpre ressaltar, por último, que os proventos de aposentadoria é imprescindível para a sobrevivência da Autora, caracterizando A NATUREZA ALIMENTAR DO PEDIDO, o que desde já requer o seu reconhecimento para todos os efeitos legais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 18:06 , sob o número WPG 1222020000327417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 837147145.

DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA – Advogada – OAB – 185.882/S.P.
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JR - Advogado – OAB – 240.618/S.P.
Rua Carlos Gomes, 553 – sala 41 – Marilia/SP – Fone (14) 3433-7659.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A presente questão comporta julgamento antecipado da lide, na medida em que a questão se mostra apenas de direito e os documentos necessários para a apreciação da lide encontram-se anexos junto a esta inicial, que desde já requer. No entanto, tendo em vista o princípio da eventualidade, se necessário for, protesta pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, sem exclusão de qualquer deles.

Dá-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para fins de alçada.

Termos em que,
Aguarda acolhimento.

Marília, 14 de dezembro de 2020

__documento assinado digitalmente__
DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA
OAB/SP 185.882

_____documento assinado digitalmente_____
JOSUÉ DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR
OAB/SP 240.618

A N E X O S:

01 – Procuração Ad judicia;
02 – RG/ CPF e holerith;
03 – Declaração de Hipossuficiencia (pedido de gratuidade);
04 – Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição nº 45/2011;
05 – Requerimento para cessar as atividades após 90 dias (art. 126,C.E.);
06 – D.O.E. invalidando a Certidão por Tempo de Serviço nº 45/2011;
07 – Publicação concedendo a aposentadoria em 12/10/2016;
08 – Quadro da Carga Horária para cálculo de proventos;
09 – Requerimento sobre a redução da carga horária no cálculo da aposentadoria;
10 – Informação nº 3.502/2014.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA, protocolado em 14/02/2020 às 18:06 , sob o número WPG 10000327417.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003128-39.2020.8.26.0417 e código 83745145.